

横州市六景镇仁和村路段“1•26”一般 道路交通事故调查报告

发布时间：2023-05-30 10:50 来源：横州市应急管理局 【字体： 大 中 小 】

2023年1月26日22时16分许，在国道324线1596KM+530M（横州市六景镇仁和村）路段，一辆桂AW9651重型半挂牵引车牵引桂AK530挂重型平板半挂车与一辆无号牌二轮电动车发生碰撞，造成1人死亡，两车不同程度损坏的一般道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》(自治区政府令第50号)和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府函〔2019〕174号）的相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急局、纪委监委、交通局、公安局、人社局、总工会、公安局交通管理大队等部门人员组成的横州市六景镇仁和村路段“1·26”一般道路交通事故调查组（以下简称：事故调查组），全面负责事故调查工作，事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作，经

调查取证，查明了事故发生的经过、原因、分清了事故责任，并对事故单位及有关责任人提出处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下:

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年1月26日22时16分许，苏*雄未依法取得机动车驾驶证，醉酒后未佩戴安全头盔驾驶无号牌电动两轮轻便摩托车沿国道324线由南宁往横州镇方向行驶，沈*年驾驶载物超过核定载质量的桂AW9651重型半挂牵引车牵引机件不符合技术标准的桂AK530挂重型平板半挂车同向在后行驶，至国道324线1596KM+530M(横州市六景镇仁和村)路段时，沈*年驾车未确认与前方被超车辆有充足的安全距离实施超车，影响苏*雄驾驶的无号牌电动两轮轻便摩托车安全行驶，造成苏*雄驾车摔倒受伤，后经医生现场抢救无效死亡，无号牌电动两轮轻便摩托车损坏的道路交通事故。事故发生后，沈*年未停车保护现场，未报警，驾驶桂AW9651重型半挂牵引车牵引桂AK530挂重型平板半挂车离开现场。

（二）应急处置救援情况

事故发生后，交警、120等部门赶赴现场开展现场维护和救援处置工作。

二、事故相关情况

（一）事故车辆相关情况

1.桂AW9651重型半挂牵引车，车辆所有人：南宁宇蓝运输有限公司，地址：南宁市连畴村平头岭1队蓝蓝停车场，车辆购买有强制险和商业险，由中国人民财产保险股份有限公司南宁市分公司承保。该车取得《道路运输证》，证号为桂交运管南字450100029940号，经营范围为普通货运。事故发生时，车辆行驶证检验有效期至2023年3月，道路运输证审验有效期至2023年3月。

2.桂AK530挂重型平板半挂车，车辆所有人：南宁宇蓝运输有限公司，地址：南宁市连畴村平头岭1队蓝蓝停车场，车辆购买有商业险，由中国人民财产保险股份有限公司南宁市分公司承保。该车取得《道路运输证》，证号为桂交运管南字450100029937号，经营范围为普通货运。事故发生时，车辆行驶证检验有效期至2023年3月，道路运输证审验有效期至2023年3月。

3.无号牌电动两轮轻便摩托车，发动机号：2104815043，车架号：LX7TJETU1M1060457，车辆所有人：苏*雄，地址：横州市峦城镇珠江街76号。

（二）事故车辆驾驶人情况

1.沈*年，男，51岁，地址：横州市陶圩镇**村委**村*队，驾驶桂AW9651重型半挂牵引车牵引桂AK530挂重型平板半挂车，驾驶证准驾A1A2车型，驾驶证档案编号：450102026788，初领日期为1989年9月23日，驾驶证有效期限为2022年9月23日至长期，发证机关为南宁市公安局交通警察支队。2002年10月13日，取得《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，证号为452122********5116。

2.苏*雄，男，56岁，地址：广西横州市峦城镇**街**号，无号牌电动两轮轻便摩托车驾驶人，未依法取得机动车驾驶证。

（三）交警部门对事故原因和责任认定情况

《横州市公安局交通管理大队道路交通事故认定书》（第450127120230000020l号），对事故形成原因分析为：1.沈*年驾驶机件不符合技术标准的机动车载物超过核定载质量在道路上行驶时，未确认与前方被超车辆有充足的安全距离实施超车，影响被超车辆正常行驶是造成事故的主要原因。2.苏*雄未依法取得机动车驾驶证，醉酒后未佩戴安全头盔驾驶无号牌电动两轮轻便摩托车上道路行驶，是造成事故的次要原因。

（四）事故道路情况

现场位于国道324线1596KM+530M(横州市六景镇仁和村路段)，该路段呈东西走向，东往横州市横州镇方向，西往南宁市区方向，潮湿沥青路面，路面完整平直，道路以黄色中心虚线划分为双向两车道，车道两边设有柏油路肩，夜间无路灯照明。

（五）事故发生单位情况

南宁宇蓝运输有限公司，为桂AW9651重型半挂牵引车、桂AK530挂重型平板半挂车的所属单位，成立于2019年6月11日，地址为南宁市连畴村平头岭1队蓝蓝停车场，法定代表人为陈伊烨，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），持有《营业执照》，统一社会信用代码：91450100MA5NUN1W1Q，营业期为2019年6月11日至无固定期限，经营范围为道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准，凭有效许可证经营），国内货运代理等。持有《道路运输经营许可证》，证号：桂交运管许可南字450100003348号，证件有效期至2023年6月18日，经营范围为普通货运、大型货物运输。

（六）其他有关情况

1.苏*雄死因分析鉴定：符合道路交通事故导致颅脑及颈髓损伤死亡。

2.驾驶人血液乙醇检验情况。从送检的苏*雄血液中检测出乙醇成分，浓度为228.86mg/100ml；从送检的沈*年血液中未检测出乙醇成分。

3.事故车辆检验鉴定情况。经鉴定：（1）对桂AW9651重型半挂牵引车进行静态安全技术性能检验鉴定意见：①该车制动系功能有效：②该车转向系功能有效：③该车行驶系功能有效：④该车照明信号装置功能有效。该车驾驶室后部反光标识功能有效。（2）对桂AK530挂重型平板半挂车进行静态安全技术性能检验鉴定意见：①该车制动系不合格；②该车行驶系功能有效：③该车信号装置功能有效：该车车身反光标识功能有效，该车尾部标志板不合格；④该车车身防护装置功能有效。（3）桂AW9651重型半挂牵引车牵引桂AK530挂重型平板半挂车毛重：50800kg。

三、事故造成人员伤死亡及直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

苏*雄，男，56岁，地址：广西横州市峦城镇珠江街76号，无号牌电动两轮轻便摩托车驾驶人，在事故中抢救无效死亡。

（二）事故造成直接经济损失情况

事故造成直接损失约75万元。

四、事故原因及性质

（一）交管部门对当事人导致事故的过错及责任意见

1.沈*年驾驶机件不符合技术标准的机动车载物超过核定载质量在道路上行驶，未确认有充足的安全距离实施超车影响其他车辆正常行驶，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”、第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查：不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十七条“机动车超车时，应当提前开启左转向灯、变换使用远、近光灯或者鸣喇叭。在没有道路中心线或者同方向只有1条机动车道的道路上，前车遇后车发出超车信号时，在条件许可的情况下，应当降低速度、靠右让路。后车应当在确认有充足的安全距离后，从前车的左侧超越，在与被超车辆拉开必要的安全距离后，开启右转向灯，驶回原车道。”之规定，过错严重，作用较大，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，沈*年负事故的主要责任。

2.苏*雄未依法取得机动车驾驶证醉酒后未佩戴安全头盔驾驶无号牌电动两轮轻便摩托车上道路行驶，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第十一条第一款“驾驶机动车上道路行驶，应当悬挂

机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志，并随车携带机动车行驶证。”、第五十一条“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”及第二十二条第二款“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”之规定，过错轻微，作用较小，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，苏*雄负事故的次要责任。

（二）直接原因

沈*年，驾驶机件不符合技术标准的机动车载物超过核定载质量在道路上行驶时，未确认与前方被超车辆有充足的安全距离实施超车，影响被超车辆正常行驶。

（三）间接原因

苏*雄，未依法取得机动车驾驶证醉酒后未佩戴安全头盔驾驶无号牌电动两轮轻便摩托车上道路行驶。

（四）事故性质认定

横州市六景镇仁和村路段“1·26”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、对事故的处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

1.沈*年，经公安交警部门责任认定《横州市公安局交通管理大队道路交通事故认定书》（第4501271202300000201号），其对事故发生负主要责任，建议由公安交管部门依法进行处理。

2.苏*雄，在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故涉及单位的责任认定和处理建议

南宁宇蓝运输有限公司，安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度并开展有安全生产教育培训；已按要求建立及发布公司安全管理制度；开展有隐患排查工作和编制有应急预案；已按时对事发车辆进行年检和二次保养，聘请第三方管理GPS监控系统，实时监控车辆行驶状态，已保障企业安全生产资金投入。综上，该企业安全生产主体责任已落实到位，未发现该公司存在落实企业主体责任不到位导致本起事故发生的管理问题，建议免于处罚。

六、事故防范措施建议

（一）南宁宇蓝运输有限公司要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，切实落实企业主体责任，严格按照安全生产规章制度落实安全生产岗位责任制，不断加强对公司车辆、驾驶员的日常安全管理，严格落实驾驶员聘用和安全培训教育制度；增强驾驶员安全行车、安全出行意识，通过形式多样的安全教育培训，提高遵纪守法的自觉性；严格落实隐患排查治理制度，加强安全生产的检查，采取技术、管理措施，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为，防止事故的发生。

（二）行业主管部门要从严抓好源头管理，加强检查督导，压实主体责任。市公安局交通管理大队要加大对道路交通安全法律法规、安全行车常识的安全宣传教育，加强路面管控，加大对违法停车、疲劳驾驶、酒驾醉驾、超速、超载、无牌照上路行为的查处，严防事故的发生。

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008